

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa atuante na área de Tecnologia da Informação para **Contratação de 9 (nove) licenças de uso do software Adobe Creative Cloud Pro Plus for Teams – Apps e 6 (seis) licenças de uso do software Adobe Acrobat Pro, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis até o limite da lei, para suprir a necessidade de utilização de softwares de criação, tratamento, modelagem e renderização de imagens e animações e criação, edição, assinatura e automação de documentos para o NUMAC - Núcleo de Marketing e Comunicação Institucional, NURIN - Núcleo de Relações com Investidores e SECRE – Secretaria Executiva de Governança Corporativa, conforme especificações técnicas e funcionais contidas neste Termo de Referência.**

1.2. Para os efeitos definidos neste documento e simplificação de nomenclatura, o conjunto de sistemas brevemente apresentado acima será designado genericamente como Solução Objeto ou, simplesmente, “Solução”.

1.3. PARCELAMENTO DO OBJETO

1.3.1. Considerando as características da solução em que existe uma dependência significativa entre os módulos, conforme o artigo 22 do Regimento de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, o parcelamento do objeto inviabilizaria a aquisição e a gestão dos contratos resultantes do parcelamento.

1.3.2. Adicionalmente, um eventual parcelamento do objeto traria prejuízos à integridade qualitativa da solução necessária para atendimento dos aspectos relacionados à gestão da Solução.

1.3.3. Considerando o exposto nos parágrafos acima, este objeto não será parcelado.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Atualmente o NUMAC possui 14 (quatorze) licenças da ferramenta Adobe Creative Cloud For Teams. A utilização se faz necessária para o desenvolvimento das tarefas cotidianas do Numac, o qual recebe diariamente demandas relacionadas a criação de conteúdo para comunicação institucional interna e externa, além da produção de mídias visuais do Banco, (relatórios, comunicados, material para eventos, conteúdo para redes sociais, site institucional e intranet, cartilhas, folders e demais materiais digitais e impressos), produzidas pelo próprio Núcleo de Marketing para o Banco do Estado do Pará.

2.2. O Adobe Creative Cloud Pro Plus For Teams, também possui as ferramentas essenciais para o desenvolvimento das demandas do NUMAC, permitindo a criação de artes e ilustrações, diagramação para composição do Banpará Notícias (Illustrator e Photoshop); manipulação de imagens (Photoshop); diagramação de relatórios institucionais (InDesign); edição e retoque de fotografias (lightroom); criação, edição e mesclagem de documentos PDF, que armazenam documentos digitalizados – ordenações, estimativas de custo, ofícios, processos, documentos diversos (Acrobat Reader Pro), Adobe Stock (banco de imagens), entre outros. Vale ressaltar que também serão disponibilizadas 2 (duas) licenças do total a ser adquirido para o NURIN e SECRE, conforme necessidade daquelas áreas,

devidamente explanadas ao NUMAC e autorizadas pela alçada superior, para atendimento de demandas específicas de cada área.

2.3. O NUMAC tem como uma de suas atribuições conduzir os processos de criação e registro junto a órgãos oficiais, registro contábil e publicidade das marcas e de patentes do Banco.

2.4. Dentro desse escopo o Subnúcleo de Marketing Institucional atua, no contexto da contratação a que estamos nos referindo, nas seguintes atribuições:

2.4.1. Elaborar material para comunicação interna;

2.4.2. Executar ações de divulgação e manutenção da imagem institucional do Banco;

2.4.3. Coordenar o processo de confecção e de disponibilização de cartões de visita dos empregados do Banco;

2.4.4. Articular com as áreas para obtenção e divulgação de informações e ocorrências de interesse geral no Banco;

2.4.5. Elaborar clipping contendo matérias sobre o Banpará e sobre o mercado financeiro, divulgando ao público externo.

2.5. O Subnúcleo de Marketing Digital, no contexto desta contratação, atua nas seguintes atribuições:

2.5.1. Criar e produzir conteúdo para as mídias sociais.

2.5.2. Articular com as áreas para obtenção e divulgação de informações e ocorrências de interesse geral do Banco.

2.5.3. Efetuar cobertura ou registro fotográfico de eventos ligados ao Banco, tais como feiras, congressos e eventos culturais.

2.5.4. Elaborar clipping contendo matérias sobre o Banpará e sobre o mercado financeiro, divulgando ao público externo.

2.6. Atualmente, para o desenvolvimento destas atribuições, o NUMAC utiliza as licenças ADOBE CREATIVE CLOUD adquiridas via contrato nº 069/2021. A vigência deste contrato encerra-se em 19/5/2025, já estando em seu 4º termo aditivo, não sendo mais possível a renovação.

2.7. As licenças atuais atendem as demandas diárias de criação de conteúdo para comunicação institucional interna e externa e produção de mídias visuais do Banco, porém, ainda existe o problema da disponibilidade de imagens em banco de imagens gratuitos, pois alguns não possuem permissão de uso comercial para CNPJ, o que dificulta e restringe o processo criativo das demandas das diversas áreas do banco.

2.8. Deste modo, atualmente a licença Adobe Creative Cloud Pro Plus atende de forma mais completa a necessidade de criação do NUMAC, pois integra acesso ao Adobe Stock, banco de imagens Adobe que permite acesso e utilização de imagens, suprimindo a necessidade de aquisição de licenças que incluam acesso a banco de imagens e que possam ser usadas por empresas, pois grande parte do trabalho de criação do NUMAC depende da utilização de imagens diversas.

2.9. Visando ainda a economicidade da contratação, a licença Adobe Acrobat PRO atende de forma completa às áreas que não trabalham com a criação de peças publicitárias e que necessitam da licença apenas para serviços administrativos, pois essa licença oferece uma suíte completa para criação,

edição, conversão, assinatura eletrônica, gerenciamento e proteção de documentos em formato PDF.

3. MODALIDADE DA LICITAÇÃO

3.1. Considerando que o CONTRATANTE está sujeito à Lei nº 13.303/2016 e pelas razões apresentadas nas alíneas que seguem, adotou-se a modalidade **pregão eletrônico** para este processo licitatório.

3.2. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO

3.2.1. A adoção da modalidade Pregão Eletrônico justifica-se em razão de o objeto da contratação caracterizar-se como bem/serviço comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio das especificações usuais de mercado constantes do Edital, do Termo de Referência e de seus anexos, permitindo o julgamento das propostas mediante critérios objetivos, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016 e com o RILC.

3.3. BENEFÍCIOS LEGAIS

3.1. A licitação não será exclusiva para microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP).

3.2. RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

3.2.1. Não será admitida na presente licitação a participação de consórcio em razão da natureza do objeto e da prévia pesquisa de mercado não vislumbrar quantitativo de agentes econômicos que justifiquem a reunião de licitantes em consórcio, considerando ainda que a presente contratação não se enquadra como de alta complexidade.

4. MODO DE DISPUTA:

4.1. Por demonstrar maior eficiência, com previsão do início e do fim da fase de lances e pelo seu benefício e praticidade, adota-se o modo de disputa **ABERTO/FECHADO**.

4.2. TIPO DE VARIAÇÃO

4.2.1. Para fins de definição de variação de lances neste modo de disputa, deverá ser considerando o critério intervalo mínimo de 2% (dois por cento) entre os lances, incidindo tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor proposta.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

5.1. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO**, observados os valores máximos por item, justificando-se em razão do fator de economicidade gerado para o Banco do Estado do Pará S.A., considerando-se que, desta forma, indubitavelmente ocorrerá uma eficiente execução e controle do Contrato, em razão de ser efetuada a contratação de uma única empresa para o fornecimento da Solução em tela.

6. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

6.1. A adjudicação do objeto se dará de forma **global**, considerando que a natureza do objeto não permite o parcelamento, devendo ser respeitados os valores máximos aceitáveis por item.

7. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	QTDE	MÉTRICA
01	Licença Adobe Creative Cloud Pro Plus	Licença de uso que disponibiliza aplicativos que permitem desenvolver trabalhos envolvendo design, vídeo, fotografia, web, UX, 3D e marketing.	9 (nove)	Licença de uso
02	Licença Adobe Acrobat Pro	Licença de uso que permite criação, edição, conversão, assinatura eletrônica, gerenciamento e proteção de documentos em formato PDF.	6 (seis)	Licença de uso

7.1. SERVIÇO (DETALHAMENTO DO OBJETO):

7.1.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO:

7.1.1.1. Necessidade de aquisição de 09 (nove) Licenças Adobe Creative Cloud Pro Plus for Teams;

7.1.1.1.1. A solução a ser contratada deverá contemplar o fornecimento de licenças do pacote Adobe Creative Cloud Pro Plus for Teams ou equivalente, incluindo, no mínimo, os seguintes requisitos funcionais:

7.1.1.1.1.1. Conjunto de Aplicativos

7.1.1.1.1.1.1. A solução deverá disponibilizar acesso integral a um conjunto completo de aplicativos de criação, edição e publicação de conteúdo digital, incluindo, mas não se limitando a:

- a) Ferramentas de edição de imagens, ilustração vetorial e design gráfico;
- b) Aplicativos de diagramação e publicação editorial;
- c) Soluções para tratamento e gerenciamento de fotografias;
- d) Ferramentas de edição e pós-produção de vídeo e animação;
- e) Recursos para edição e tratamento de áudio digital;
- f) Aplicativos para design de interfaces, prototipagem e desenvolvimento web;
- g) Ferramentas para criação, edição e gerenciamento de documentos em formato PDF;
- h) Aplicativos auxiliares de gerenciamento de ativos digitais e integração entre fluxos de trabalho.

7.1.1.1.1.2. Recursos de Inteligência Artificial

7.1.1.1.1.2.1. A solução deverá incluir funcionalidades baseadas em inteligência artificial generativa, tais como:

- a) Geração de imagens a partir de descrições textuais;
- b) Edição automatizada de imagens, vídeos e áudios;
- c) Recursos de preenchimento e expansão generativa;
- d) Disponibilização de créditos mensais para utilização das funcionalidades de IA.

7.1.1.1.1.3. Biblioteca de Conteúdo Digital

7.1.1.1.1.3.1. A solução deverá prover acesso a biblioteca de ativos digitais integrada, contemplando:

- a) Imagens, vídeos, vetores, modelos e elementos gráficos;
- b) Conteúdos licenciados para uso comercial;
- c) Possibilidade de download ilimitado ou conforme franquia máxima disponível no plano contratado.

7.1.1.1.1.4. Funcionalidades de Colaboração e Gestão

7.1.1.1.1.4.1. A solução deverá disponibilizar recursos corporativos para gestão e colaboração, incluindo:

- a) Console administrativo centralizado para gerenciamento de usuários e licenças;
- b) Compartilhamento de bibliotecas e ativos entre usuários;
- c) Controle de versões de arquivos;
- d) Armazenamento em nuvem com capacidade mínima de 1 TB por usuário;
- e) Suporte técnico especializado.

7.1.1.1.1.5. Serviços Integrados

7.1.1.1.1.5.1. A solução deverá incluir serviços complementares ao ecossistema criativo, tais como:

- a) Biblioteca de fontes tipográficas;
- b) Ferramentas de criação de paletas de cores;
- c) Plataformas para publicação de portfólios digitais;
- d) Integração com ambientes colaborativos e de revisão de conteúdo.

7.1.1.1.1.6. Compatibilidade e Acesso

7.1.1.1.1.6.1. A solução deverá:

- a) Permitir instalação em múltiplas plataformas (desktop e dispositivos móveis);
- b) Disponibilizar acesso via aplicações locais e web;
- c) Garantir sincronização de arquivos e projetos entre dispositivos;
- d) Oferecer suporte a sistemas operacionais amplamente utilizados no mercado.

7.1.1.1.1.7. Licenciamento e Atualizações

7.1.1.1.1.7.1. A solução deverá:

- a) Garantir acesso às versões mais recentes dos aplicativos durante a vigência do contrato;
- b) Incluir atualizações automáticas e contínuas;
- c) Assegurar conformidade com licenciamento para uso corporativo.

7.1.1.1.1.8. Deverá disponibilizar suporte técnico 24/7 para atendimento contínuo de problemas e dúvidas - incluso no pacote Creative Cloud Pro Plus for Teams.

7.1.1.1.1.9. As licenças deverão ter prazo de validade de 24 meses, prorrogáveis até o limite da lei.

7.1.1.1.1.10. As licenças deverão disponibilizar aplicativos que atendam as necessidades de:

7.1.1.1.1.10.1. Criação de peças gráficas institucionais (folders, banners, cartilhas, comunicados) com identidade visual padronizada.

7.1.1.1.1.10.2. Desenvolvimento de materiais para mídias digitais (redes sociais, intranet e site).

7.1.1.1.1.10.3. Edição profissional de imagens para campanhas publicitárias e comunicação institucional.

7.1.1.1.1.10.4. Produção e edição de vídeos institucionais e promocionais de divulgação interna (Mensagens da presidência ou diretorias), inclusive para redes sociais e TV.

7.1.1.1.1.10.5. Criação de animações e motion graphics para campanhas educativas e promocionais.

7.1.1.1.1.10.6. Padronização visual de marca por meio de bibliotecas compartilhadas (cores, fontes, logotipos).

7.1.1.1.1.10.7. Trabalho colaborativo entre equipes internas e agências terceirizadas, com controle de acesso.

7.1.1.1.1.10.8. Gerenciamento centralizado de licenças e usuários, atendendo políticas de TIC, segurança da informação e compliance.

7.1.1.1.1.10.9. Manutenção de histórico e rastreabilidade de alterações em materiais institucionais.

7.1.1.1.1.10.10. Armazenamento seguro em nuvem para arquivos de marketing, com versionamento.

7.1.1.1.1.10.11. Compatibilidade com fluxos de aprovação institucional, permitindo revisões e comentários.

7.1.1.1.1.10.12. Criação de layouts para materiais impressos seguindo normas técnicas e gráficas.

7.1.1.1.1.10.13. Desenvolvimento de protótipos de interfaces digitais (UX/UI) para canais digitais do banco.

7.1.1.1.1.10.14. Adequação às normas de acessibilidade visual em peças digitais e institucionais.

7.1.1.1.1.10.15. Integração entre ferramentas de design, vídeo e publicação, otimizando produtividade.

7.1.1.1.1.10.16. Atualizações automáticas das ferramentas, garantindo uso de versões seguras e atualizadas.

7.1.1.1.1.10.17. Redução ou eliminação de riscos legais relacionados a direitos autorais, com uso de recursos licenciados.

7.1.1.1.1.10.18. Criação rápida de variações de campanhas para diferentes públicos e canais.

7.1.1.1.1.10.19. Suporte a diferentes formatos e resoluções, incluindo digital, impressão e TV.

7.1.1.1.1.10.20. Utilização de ferramentas padronizadas e integradas, tornando o processo de criação mais ágil e controlado.

7.1.1.2. Necessidade de aquisição de 06 (seis) licenças Adobe Acrobat Pro;

7.1.1.2.1. A solução a ser contratada deverá contemplar o fornecimento de licenças Adobe Acrobat Pro ou equivalente, incluindo, no mínimo, os seguintes requisitos funcionais:

7.1.1.2.1.1. Funcionalidades de Edição e Gerenciamento de PDF

7.1.1.2.1.1.1. A solução deverá disponibilizar funcionalidades completas para criação, edição, conversão, organização e gerenciamento de documentos em formato PDF, incluindo, mas não se limitando a:

- a) Criação de arquivos PDF a partir de documentos digitais e digitalizações;
- b) Edição de textos, imagens, tabelas e elementos gráficos em arquivos PDF;
- c) Conversão de documentos PDF para formatos editáveis, tais como DOCX, XLSX e PPTX;
- d) Conversão de arquivos de diferentes formatos para PDF;
- e) Organização de páginas, incluindo inserção, exclusão, rotação, reordenação e combinação de documentos;
- f) Compressão e otimização de arquivos PDF;
- g) Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para transformação de documentos digitalizados em arquivos pesquisáveis e editáveis;
- h) Ferramentas de comparação entre versões de documentos.

7.1.1.2.1.2. Assinatura Eletrônica e Fluxo de Aprovação

7.1.1.2.1.2.1. A solução deverá incluir recursos de assinatura eletrônica e automação de fluxos documentais, contemplando:

- a) Assinatura eletrônica de documentos;
- b) Solicitação e gerenciamento de assinaturas digitais;
- c) Controle de fluxo de aprovação documental;
- d) Registro e rastreabilidade das ações realizadas nos documentos;
- e) Compatibilidade com certificados digitais e padrões amplamente utilizados no mercado.

7.1.1.2.1.3. Segurança e Proteção de Documentos

7.1.1.2.1.3.1. A solução deverá disponibilizar mecanismos de proteção e segurança documental, incluindo:

- a) Definição de senhas para acesso e edição;
- b) Restrição de impressão, cópia e alteração de conteúdo;
- c) Aplicação de criptografia em documentos;
- d) Redação e ocultação permanente de informações sensíveis;
- e) Controle de permissões de acesso aos documentos compartilhados.

7.1.1.2.1.4. Funcionalidades de Colaboração e Gestão

7.1.1.2.1.4.1. A solução deverá disponibilizar recursos corporativos para gestão e colaboração, incluindo:

- a) Console administrativo centralizado para gerenciamento de usuários e licenças;
- b) Compartilhamento de documentos para revisão e comentários;
- c) Controle de versões de arquivos;
- d) Armazenamento em nuvem integrado;
- e) Suporte técnico especializado.

7.1.1.2.1.5. Compatibilidade e Integração

7.1.1.2.1.5.1. A solução deverá:

- a) Permitir instalação em múltiplas plataformas (desktop e dispositivos móveis);
- b) Disponibilizar acesso via aplicações locais e web;
- c) Garantir sincronização de documentos entre dispositivos;
- d) Possuir integração com aplicações de escritório e armazenamento em nuvem;
- e) Oferecer suporte a sistemas operacionais amplamente utilizados no mercado.

7.1.1.2.1.6. Licenciamento e Atualizações

7.1.1.2.1.6.1. A solução deverá:

- a) Garantir acesso às versões mais recentes do aplicativo durante a vigência do contrato;
- b) Incluir atualizações automáticas e contínuas;
- c) Assegurar conformidade com licenciamento para uso corporativo.

7.1.1.2.1.7. Aplicações e Necessidades Operacionais

7.1.1.2.1.7.1. As licenças deverão disponibilizar funcionalidades que atendam às necessidades de:

- a) Criação, edição e padronização de documentos institucionais em formato PDF;
- b) Conversão de documentos físicos digitalizados em arquivos pesquisáveis;
- c) Assinatura eletrônica de documentos administrativos e contratuais;
- d) Compartilhamento de documentos para análise, revisão e aprovação;
- e) Proteção de documentos sigilosos e informações sensíveis;
- f) Organização e consolidação de arquivos institucionais em documentos únicos;
- g) Controle de versões e rastreabilidade de alterações em documentos;
- h) Integração com fluxos internos de aprovação e tramitação documental;
- i) Redução do uso de papel por meio da digitalização de processos administrativos;
- j) Compatibilidade com padrões corporativos de segurança da informação e compliance;
- k) Armazenamento seguro de documentos em nuvem;
- l) Inserção de comentários, marcações e revisões colaborativas;
- m) Automatização de processos relacionados à assinatura e validação documental;
- n) Garantia de utilização de ferramenta licenciada e atualizada, reduzindo riscos legais e operacionais;
- o) Compatibilidade com documentos destinados à impressão e arquivamento digital;
- p) Utilização de solução padronizada e integrada, promovendo maior produtividade e controle documental.

7.1.2. REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO:

7.1.2.1. Considerando a evolução contínua das plataformas digitais e dos formatos de arquivos utilizados no ambiente corporativo, faz-se necessária a disponibilização de solução tecnológica que:

7.1.2.1.1. Permita instalação local dos aplicativos nas estações de trabalho institucionais;

7.1.2.1.2. Seja compatível com os sistemas operacionais adotados pela instituição;

7.1.2.1.3. Disponibilize atualizações contínuas de versão e de segurança;

7.1.2.1.4. Permita gerenciamento centralizado das licenças;

7.1.2.1.5. Esteja alinhada às boas práticas de segurança da informação.

7.1.2.2. A solução deverá estar baseada em modelo de subscrição (SaaS), com gerenciamento administrativo via console web, possibilitando controle de acesso, ativação e desativação de usuários, realocação de licenças e geração de relatórios de utilização.

7.1.2.3. Não há necessidade de aquisição de infraestrutura adicional (servidores, storages ou equipamentos de rede), uma vez que a solução opera em ambiente de nuvem do fabricante, sendo exigida apenas conectividade à internet compatível com o ambiente tecnológico institucional.

7.1.2.4. A adoção da solução deverá observar:

7.1.2.4.1. Compatibilidade com o parque computacional existente;

7.1.2.4.2. Conformidade com políticas institucionais de segurança da informação;

7.1.2.4.3. Garantia de suporte técnico oficial;

7.1.2.4.4. Vinculação das licenças ao CNPJ institucional;

7.1.2.4.5. Administração centralizada pela área de TIC.

7.1.2.5. A necessidade tecnológica está relacionada exclusivamente ao fornecimento de licenças corporativas e à disponibilização dos aplicativos para instalação nas estações de trabalho, não contemplando desenvolvimento de sistemas, customizações ou integração com sistemas internos.

7.1.3. REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:

7.1.3.1. Os requisitos de segurança cibernética são fundamentais para proteger os ativos de informação do Banpará contra ameaças e vulnerabilidades, em conformidade com as diretrizes do Banco Central do Brasil. A solução Adobe com as licenças Creative Cloud Pro Plus For Teams e Acrobat Pro, por ser uma plataforma baseada em nuvem, deve aderir a padrões elevados de segurança para mitigar riscos associados ao processamento e armazenamento de dados.

7.1.3.2. Gestão de Riscos

7.1.3.3. O fornecedor da Solução Adobe deve demonstrar possuir um processo robusto de gestão de riscos, incluindo a identificação, avaliação, tratamento e monitoramento contínuo de riscos cibernéticos. Deve haver evidências de que a plataforma é submetida a avaliações de segurança regulares, como testes de penetração e varreduras de vulnerabilidades, com planos de remediação eficazes para as falhas identificadas.

7.1.3.4. Proteção de Dados em Trânsito e em Repouso

7.1.3.5. Todas as comunicações entre os funcionários do Banpará e os serviços da Adobe, bem como o armazenamento de dados na nuvem, devem ser protegidos por criptografia forte. Isso inclui o uso de protocolos seguros para dados em trânsito e criptografia de dados em repouso com chaves gerenciadas de forma segura. A solução deve garantir a integridade e confidencialidade dos dados do Banpará.

7.1.3.6. Prevenção e Detecção de Intrusões

7.1.3.7. O ambiente da Adobe deve possuir mecanismos eficazes para prevenção e detecção de intrusões, incluindo firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS) e monitoramento de segurança. O fornecedor deve ser capaz de notificar o Banpará sobre quaisquer incidentes de segurança detectados em tempo hábil.

7.1.3.8. Resposta a Incidentes de Segurança

7.1.3.9. O fornecedor deve possuir plano de resposta a incidentes de segurança bem definido e testado, capaz de lidar com eventos cibernéticos de forma eficientes e eficaz. Este plano deve incluir procedimentos para contenção, erradicação, recuperação e análise pós-incidente, com comunicação clara e transparente ao Banpará sobre o status e as ações tomadas durante um incidente.

7.1.3.10. Gestão de Vulnerabilidades e Patches

7.1.3.11. O fornecedor deve manter um programa contínuo de gestão de vulnerabilidades, garantindo que todas as aplicações e infraestruturas subjacentes da Adobe sejam atualizadas com os patches de segurança mais recentes. As atualizações devem ser aplicadas de forma controlada e testada para evitar interrupções nos serviços.

7.1.3.12. A contratação da solução Adobe com as licenças Creative Cloud Pro Plus For Teams e Acrobat Pro deve estar em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, uma vez que a ferramenta pode envolver o tratamento de dados pessoais de empregados, clientes e outros titulares de dados.

7.1.3.13. Papéis e Responsabilidades

7.1.3.14. O Contrato com o fornecedor deve definir claramente os papéis e responsabilidades de cada parte (controlador e operador) no tratamento de dados pessoais, conforme a LGPD. O fornecedor, na qualidade de operador, deve atuar de acordo com as instruções do Banpará e garantir que seus colaboradores e subcontratados que tiverem acesso a dados pessoais estejam vinculados a obrigações de confidencialidade.

7.1.3.15. Princípios da LGPD

7.1.3.16. O tratamento de dados pessoais realizado por meio da solução Adobe deve observar os princípios da LGPD, incluindo finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. O fornecedor deve ofertar recursos que permitam ao Banpará cumprir esses princípios, como a possibilidade de anonimização ou pseudonimização de dados quando aplicável.

7.1.3.17. Direitos dos Titulares

7.1.3.18. A solução deve suportar o exercício dos direitos dos titulares de dados, conforme previsto na LGPD, incluindo o direito de acesso, remoção, eliminação, portabilidade, informação sobre o compartilhamento e revogação do consentimento.

O fornecedor deve auxiliar o Banpará no atendimento a essas requisições, fornecendo funcionalidades necessárias para tal.

7.1.3.19. Transferência Internacional de Dados

7.1.3.20. Caso haja transferência de dados pessoais para fora do Brasil, o fornecedor deve garantir que tal transferência ocorra em conformidade com as hipóteses legais previstas na LGPD, como para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na Lei, ou mediante cláusulas contratuais específicas, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta.

7.1.3.21. Registro de Operações de Tratamento

7.1.3.22. O fornecedor deve disponibilizar ao Banpará mecanismos para registro das operações de tratamento de dados pessoais realizados na plataforma, incluindo o tipo de dados coletados, a finalidade do tratamento, o tempo de retenção e as medidas de segurança aplicadas. Esses registros são essenciais para a demonstração da conformidade com a LGPD.

7.1.3.23. Governança e Boas Práticas

7.1.3.24. O fornecedor deve comprovar a adoção de boas práticas de governança em privacidade e proteção de dados, incluindo a existência de um Encarregado (DPO), políticas internas de privacidade, treinamentos para seus colaboradores e a realização de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais quando necessário.

7.1.3.25. A gestão de acessos é um pilar fundamental da segurança da informação, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos e dados da solução Adobe com as licenças Creative Cloud Pro Plus For Teams e Acrobat Pro, de acordo com o princípio do menor privilégio.

7.1.3.26. Autenticação e Autorização

7.1.3.27. A solução deve suportar mecanismos robustos de autenticação, preferencialmente com autenticação multifator (MFA) para todos os usuários. A autorização deve ser baseada em papéis e perfis, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas aos recursos e funcionalidades estritamente necessários para o desempenho de suas atribuições. A integração com sistemas de identidade corporativos do Banpará (Active Directory) é desejável para centralizar a gestão de usuários e acessos.

7.1.3.28. Gestão de Identidades

7.1.3.29. O fornecedor deve oferecer funcionalidades para gestão centralizada de identidades, permitindo ao Banpará provisionar, desprovisionar e modificar acessos de forma eficiente.

7.1.3.30. Auditoria de Acessos

7.1.3.31. Todas as ações realizadas pelos usuários na plataforma Adobe, incluindo acessos, modificações e exclusões de arquivos, devem ser registradas em logs de auditoria. Esses logs devem ser imutáveis, protegidos contra adulteração e acessíveis ao Banpará para fins de monitoramento e investigação de incidentes. O período de retenção dos logs deve estar em conformidade com as políticas internas do Banpará e as regulamentações aplicáveis.

7.1.3.32. A disponibilidade ininterrupta dos serviços da solução Adobe com as licenças Creative Cloud Pro Plus For Teams e Acrobat Pro é crucial para as operações

das áreas que dependem da ferramenta para a produção de materiais essenciais. Portanto, o fornecedor deve demonstrar a capacidade de garantir a continuidade dos serviços mesmo diante de eventos adversos.

7.1.3.33. Plano de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres

7.1.3.34. O fornecedor deve possuir e manter um Plano de Continuidade de Negócios e um Plano de Recuperação de Desastres abrangentes e testados regularmente. Esses planos devem detalhar os procedimentos para garantir a resiliência dos serviços, a recuperação de dados e a retomada das operações em caso de falhas, desastres naturais ou ataques cibernéticos. O Banpará deve ter acesso a um resumo executivo desses planos e evidências de seus testes.

7.1.3.35. Acordo de Nível de Serviço

7.1.3.36. O contrato deve incluir um Acordo de Nível de Serviço (SLA) que estabeleça claramente os níveis de disponibilidade, desempenho e suporte técnico esperados para a solução Adobe com as licenças Creative Cloud Pro Plus For Teams e Acrobat Pro. O SLA deve prever penalidades em caso de descumprimento dos níveis acordados, garantindo a qualidade e a confiabilidades dos serviços prestados.

7.1.3.37. Suporte Técnico e Manutenção

7.1.3.38. O fornecedor deve ofertar suporte técnico especializado e eficiente, com canais de comunicação claros e tempos de resposta definidos para o atendimento de requisições e a solução de problemas. A manutenção da plataforma, incluindo atualizações e correções, deve ser realizada de forma a minimizar o impacto nas operações do Banpará, com comunicação prévia e transparente sobre quaisquer intervenções programadas.

7.1.3.39. A contratação das licenças Adobe Creative Cloud Pro Plus For Teams e Acrobat Pro pelo Banpará, embora essencial para as atividades de comunicação e marketing, exige uma atenção rigorosa aos aspectos de segurança da informação e proteção de dados. A implementação dos requisitos aqui detalhados garantirá que a utilização da ferramenta esteja em conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e a LGPD, protegendo os ativos de informação do Banpará e os dados pessoais sob a responsabilidade do Banpará.

7.1.4. REQUISITOS DE RISCO OPERACIONAL:

7.1.4.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA os normativos internos referente ao desempenho de suas atividades e as políticas institucionais de "Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo" e "Relacionamento com Terceiros" e deverá cumpri-los;

7.1.4.2. A contratada deverá cumprir de modo integral os contratos firmados com o Banpará, de acordo a Lei das Estatais (13.303/2016);

7.1.4.3. A Contratada deverá cumprir de modo integral os contratos firmados com o Banco, observando os normativos vigentes relacionados ao serviço contratado;

7.1.4.4. A Contratada deverá comunicar ao Banpará as ocorrências referentes a risco operacional (falha, inadequação ou deficiência) que ocasionou a interrupção do serviço contratado;

7.1.4.5. A Contratada deverá responsabilizar-se pelos prejuízos provocados diretamente ao Banco ou a terceiros, por culpa ou dolo, na execução dos serviços;

7.1.4.6. A Contratada deverá responsabilizar-se por eventuais danos causados por ineficiência, negligência, erros ou irregularidades praticadas durante a prestação dos serviços;

7.1.4.7. A Contratada deverá armazenar, caso necessite, de forma sigilosa e em conformidade com a política relacionada à LGPD (Lei No 13.709/2018), os dados e arquivos do Banco;

7.1.4.8. Manter rigorosa observância ao disposto na Resolução 4.893/2021, no que tange ao armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições financeiras;

7.1.4.9. A Contratada deverá responsabilizar-se por eventuais danos socioambientais causados direta ou indiretamente a terceiros, por seus empregados ou administradores;

7.1.4.10. A Contratada deverá manter confidencialidade quanto às informações mantidas nos equipamentos, documentos e/ou materiais manipulados por seus empregados, em conformidade com a Política de Privacidade;

7.1.4.11. A Contratada deverá avaliar as formas de integrações sistêmicas entre o sistema contratado e os sistemas internos do Banco;

7.1.4.12. A Contratada deverá informar ao Banpará qualquer atualização na forma de integração dos dados;

7.1.4.13. A Contratada deverá respeitar a propriedade do Banpará ou de terceiros, sobre os bens de informação disponibilizados, zelando pela integridade deles, não os corrompendo ou os divulgando a pessoas não autorizadas;

7.1.4.14. Considerando a Resolução nº 4.557/2017 e suas alterações a contratada deverá atender em sua totalidade o § 1º do art. 33º.

7.1.5. REQUISITOS DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO:

7.1.5.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA os normativos internos referente ao desempenho de suas atividades e as políticas institucionais de "Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo" e "Relacionamento com Terceiros" e deverá cumpri-los;

7.1.5.2. A contratada deverá cumprir de modo integral os contratos firmados com o Banpará, de acordo a Lei das Estatais (13.303/2016);

7.1.5.3. A Contratada deverá cumprir de modo integral os contratos firmados com o Banco, observando os normativos vigentes relacionados ao serviço contratado;

7.1.5.4. A Contratada deverá comunicar ao Banpará as ocorrências referentes a risco operacional (falha, inadequação ou deficiência) que ocasionou a interrupção do serviço contratado;

7.1.5.5. A Contratada deverá responsabilizar-se pelos prejuízos provocados diretamente ao Banco ou a terceiros, por culpa ou dolo, na execução dos serviços;

7.1.5.6. A Contratada deverá responsabilizar-se por eventuais danos causados por ineficiência, negligência, erros ou irregularidades praticadas durante a prestação dos serviços;

7.1.5.7. A Contratada deverá armazenar, caso necessite, de forma sigilosa e em conformidade com a política relacionada à LGPD (Lei No 13.709/2018), os dados e arquivos do Banco;

7.1.5.8. Manter rigorosa observância ao disposto na Resolução 4.893/2021, no que tange ao armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições financeiras;

7.1.5.9. A Contratada deverá responsabilizar-se por eventuais danos socioambientais causados direta ou indiretamente a terceiros, por seus empregados ou administradores;

7.1.5.10. A Contratada deverá manter confidencialidade quanto às informações mantidas nos equipamentos, documentos e/ou materiais manipulados por seus empregados, em conformidade com a Política de Privacidade;

7.1.5.11. A Contratada deverá avaliar as formas de integrações sistêmicas entre o sistema contratado e os sistemas internos do Banco;

7.1.5.12. A Contratada deverá informar ao Banpará qualquer atualização na forma de integração dos dados;

7.1.5.13. A Contratada deverá respeitar a propriedade do Banpará ou de terceiros, sobre os bens de informação disponibilizados, zelando pela integridade deles, não os corrompendo ou os divulgando a pessoas não autorizadas;

7.1.5.14. Considerando a Resolução nº 4.557/2017 e suas alterações a contratada deverá atender em sua totalidade o § 1º do art. 33º.

7.2. DO LOCAL E HORÁRIO DOS SERVIÇOS

7.2.1. As licenças objeto desta contratação serão utilizadas nos computadores conectados ao ambiente de rede do Banpará situados no Edifício Banpará no endereço Av. Presidente Vargas, nº 251 – Bairro: Campina, na cidade de Belém/PA.

7.2.2. As licenças serão disponibilizadas a partir da assinatura do contrato, por ambas as partes.

7.2.3. Os empregados da CONTRATADA somente terão acesso às dependências do CONTRATANTE se devidamente identificados (identificação funcional) e deverão cumprir todas as normas de segurança e procedimentos.

8. REGIME DE EMPREITADA:

8.1. Conforme definido nos incisos I a VI do Artigo 42 da Lei n. 13.303/2016, o regime a ser adotado para a contratação do objeto deste Termo de Referência é empreitada por preço **global**.

9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1. ROTINAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Evento		Prazo
1	Solicitação das licenças pelo órgão demandante: a empresa deve confirmar a compra a partir da solicitação pelo fiscal via e-mail.	01 (um) dia útil
2	Entrega das licenças através de download no site do fabricante: a contar da ordem de início do contrato.	5 (cinco) dias úteis

3	Substituição do objeto por desacordo com as especificações: a contar do e-mail de notificação do órgão demandante.	03 (três) dias úteis
4	Emissão da Nota Fiscal: a contar do e-mail de confirmação do órgão demandante de que a licença disponibilizada foi acessada com sucesso.	07 (sete) dias úteis
5	Correção de informações na Nota Fiscal: a contar do e-mail de contestação do órgão demandante.	03 (três) dias úteis
6	Pagamento.	30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota Fiscal, desde que devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato após este ter verificado o cumprimento das obrigações da empresa.

9.2. Disponibilização das licenças adquiridas:

9.2.1. As chaves dos produtos a serem fornecidas deverão ser restritas aos profissionais funcionários indicados pelo NUMAC e deverão obedecer ao fluxo estabelecido entre as partes anteriormente ao início do fornecimento.

9.2.2. O acesso ao Portal de Gestão de Licenças da subscrição deverá ser concedido aos profissionais funcionários indicados pelo NUMAC.

9.2.3. A Empresa contratada deverá fornecer todo o suporte necessário para a gestão da licença, prevendo toda a exigência de proteção de dados prevista na LGPD.

9.2.4. O prazo para disponibilização das licenças adquiridas é de 05 (cinco) dias úteis a contar da ordem de início do contrato.

9.2.5. As licenças deverão ser disponibilizadas através do Portal de Gestão de Licenças sendo o acesso ao referido Portal disponibilizado unicamente aos responsáveis indicados pelo NUMAC.

9.2.6. A comprovação de fornecimento das licenças adquiridas deverá ocorrer através de e-mail com documentação fiscal comprobatória e a evidência de disponibilidade de instalação/acesso à licença, a ser enviado pela empresa contratada ao NUMAC.

9.2.7. As chaves ou gestão das licenças jamais deverão ser compartilhadas com indivíduos não indicados pela área gestora - NUMAC.

9.3. Especificações de garantia

9.3.1. A empresa contratada deverá prover garantia do objeto a contar da data de disponibilização das licenças e enquanto durar o período contratual. Durante o período de garantia, independentemente de a empresa ser a fabricante do objeto, obriga-se a substituir ou reparar, sem ônus para o Banpará, as licenças que apresentarem defeitos ou incorreções. O pedido de substituição ou correção será formalizado por e-mail a ser fornecido pela empresa contratada.

9.3.2. A resposta ao e-mail deverá ocorrer em até 3 (três) dias úteis com a apresentação da solução ou prazo para que ocorra o reparo.

9.4. Condições de manutenção, assistência e suporte técnico

9.4.1. Devido às características da solução, há necessidade de realização de manutenções corretivas, preventivas, adaptativas e evolutivas pela Empresa visando à continuidade da disponibilidade da solução durante todo o período do contrato. O serviço de suporte técnico deverá garantir o funcionamento e manutenção para todos os serviços contratados garantindo o fornecimento de atualizações de segurança e pacotes de correção de problemas. A empresa deverá dispor de atendimento pelo suporte técnico para registro de solicitações e resoluções de problemas por todo o período de validade da subscrição.

9.4.2. Os serviços de suporte técnico deverão garantir o funcionamento, manutenção e fornecimento de novas versões e modificações (*updates* e *upgrades*) para os *softwares*.

9.4.3. Os serviços de suporte deverão ser prestados pela Empresa de forma contínua e em horário comercial.

9.4.4. A empresa a ser contratada deverá fornecer, durante todo o período de vigência contratual, de forma a manter a solução permanentemente atualizada, o fornecimento de manuais e boletins técnicos com informações que assegurem a plena utilização dos produtos licenciados sem custo adicional:

9.4.4.1. Todos os produtos, documentação e suporte devem ser disponibilizados em português (brasileiro);

9.4.5. Atualizações

9.4.5.1. As atualizações deverão ser disponibilizadas em até 5 (cinco) dias úteis depois de lançadas.

9.4.6. Suporte

9.4.6.1. O suporte deverá ser controlado via ferramenta de chamados disponibilizada pela empresa contratada.

9.4.6.2. A utilização de uma ferramenta para a gestão dos chamados ao suporte é fundamental para que a comunicação entre o Banpará e a equipe de suporte da empresa contratada seja rápida e transparente.

9.4.6.3. O suporte deverá ser executado preferencialmente em modo remoto. Quando inviável remotamente, uma equipe deverá se deslocar até o Banpará sem custo adicional.

9.4.6.4. Caso seja detectado qualquer erro no funcionamento da plataforma, fica a empresa contratada obrigada a corrigi-lo, sem cobrança adicional ao Banpará.

9.4.6.5. Necessidades adicionais de comunicação entre as partes deverão ocorrer via atendimento telefônico, por chat on-line ou web conferência (Microsoft Teams, Zoom, etc), por e-mail, ou presencial, conforme a demanda.

9.4.7. O período de disponibilidade para atendimento, pela empresa contratada, dos serviços de suporte técnico para os *softwares* especificados através de portal próprio de chamado ou e-mail, sendo período de execução abaixo:

Período de Execução	Dias da Semana	Horário de Execução
10 horas x 5 dias	Segunda a Sexta	08:00 às 18:00

9.5. Implementação

9.5.1. A plataforma deve estar operacional a partir da instalação. A disponibilidade das licenças em ferramenta de gerenciamento online e novas versões do produto serão providenciadas pela empresa contratada.

9.5.2. Como o objeto da contratação é um conjunto de aplicações prontas (SaaS), não deve existir a necessidade de customização e estes requisitos não serão definidos.

9.6. COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

9.6.1. Este item trata dos meios de comunicação disponíveis e aceitáveis, entre CONTRATANTE e CONTRATADA, que serão utilizados para todos os eventos de comunicação que vierem a ocorrer entre os contraentes.

9.6.2. Com exceção dos eventos de comunicação referidos no item anterior, em qualquer outro caso de comunicação pertinente ao Contrato, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisão sancionatória ou sobre rescisão contratual, os mecanismos de comunicação deverão ser direcionados, preferencialmente, ao preposto ou ao respectivo substituto, quando do CONTRATANTE para a CONTRATADA. Da mesma forma, quando da CONTRATADA para o CONTRATANTE, a comunicação deverá ser direcionada ao gestor do Contrato ou ao gestor substituto, da área de TI ou da área demandante, ou ainda aos fiscais técnicos da área de TI e/ou da área demandante, ou então ao fiscal da área administrativa, conforme a natureza do assunto. Em ambos os casos, o meio de comunicação para efeitos formais deverá ser via e-mail, no caso de meio eletrônico, ou através de relatórios, atas e correspondências assinados pelo respectivo emitente, se em meio impresso.

9.6.3. As partes contratantes devem indicar no instrumento de contrato ou documento equivalente os seus e-mails, onde devem receber as comunicações referidas no anterior, declarando que se obrigam a verificá-los a cada 24 (vinte e quatro) horas e que, se houver alteração de e-mail ou qualquer defeito técnico, devem comunicar a outra parte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.6.4. Os prazos indicados nas comunicações iniciam em 02 (dois) dias úteis a contar da data de envio do e-mail citado no referido item.

9.6.5. Não serão considerados mecanismos formais de comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA os fóruns de debate e discussão ou outros ambientes de colaboração, envio e troca de mensagens por meio de telefones móveis (SMS), contatos telefônicos e/ou verbais, entre outros que sejam caracterizados pela informalidade. No entanto, estes podem ser utilizados para interação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, com o objetivo de abreviar o tempo na troca de informações, mediante posterior formalização, se for o caso. Todavia, desde que formalmente acordado, as referidas partes poderão eleger outros mecanismos formais de comunicação.

9.7. REUNIÕES ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA

9.7.1. A presente contratação prevê ainda a realização de reuniões extraordinárias de acompanhamento, via conferência por telefone ou internet, poderão ser realizadas a qualquer tempo, sem periodicidade definida, desde que convocadas pelo gestor do Contrato com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

9.7.2. Reuniões de emergência, também via presencial e/ou via conferência por telefone ou internet, podem ocorrer a qualquer tempo, convocadas pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, quando detectado evento ou problema

pertinente ao objeto contratual que coloque em risco a disponibilidade ou continuidade do negócio do CONTRATANTE.

9.7.3. Ao final de cada reunião, o CONTRATANTE elaborará ata específica com o registro dos principais assuntos tratados, as decisões tomadas e as notificações realizadas. A ata deve receber aceite dos participantes via correio eletrônico e deverá ser juntada aos autos do processo de fiscalização do Contrato. Alternativamente, essa ata poderá receber aceite dos participantes via e-mail ao invés de ser impressa e assinada.

10. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

10.1. O CONTRATANTE utilizará indicadores e parâmetros para avaliar o desempenho da CONTRATADA em relação ao objeto contratual, regulamentando os níveis mínimos de qualidade dos serviços que necessita, a fim de garantir ao CONTRATANTE o funcionamento constante de seus serviços, com qualidade. Neste sentido:

10.1.1. A CONTRATADA assume a inteira responsabilidade pelo funcionamento e disponibilidade do serviço contratado, dentro de sua fronteira de atuação, e reconhece que o não atendimento dos níveis de serviços contratados pode resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações do CONTRATANTE;

10.1.2. A CONTRATADA deverá sempre deixar recursos disponíveis para fornecimento das informações ao CONTRATANTE. Para todos os serviços objeto deste contrato, as solicitações do CONTRATANTE devem ser efetivamente atendidas nos prazos estabelecidos nesta seção. Considerando-se o cenário em que a CONTRATADA tenha cumprido os respectivos níveis mínimos de serviço (NMS), não haverá aplicação de penalidades. Havendo descumprimento desses níveis mínimos de serviço, será aplicada penalidade sobre o valor do contrato referente ao respectivo serviço, sendo abatido da garantia do contrato os valores de redução calculados conforme critérios estabelecidos.

10.2. Caso haja abatimento de valor da garantia após aplicação de penalidades, a garantia deverá ser complementada pela CONTRATADA ao valor inicial estabelecido no contrato. O serviço será prestado a partir da data da assinatura do contrato, devendo atender os Níveis Mínimos de Serviço conforme estabelecidos a seguir:

10.2.1. Crítica (Severidade 1): quando ocorre a perda ou paralisação de serviços relevantes prestados pelo BANPARÁ ou atividades exercidas por ele, configurando-se como situação de emergência. Uma solicitação de serviço de severidade 1 pode possuir uma ou mais das seguintes características:

- a) Dados corrompidos;
- b) Uma função crítica não está disponível.

10.2.2. Severa (Severidade 2): quando se verifica uma grave perda de funcionalidades em programas ou sistemas do BANPARÁ, inexistindo alternativas de contorno, sem, no entanto, interromper em sua totalidade a prestação do serviço;

10.2.3. Moderada (Severidade 3): quando se verifica uma perda de menor relevância de funcionalidades em programas ou sistemas do BANPARÁ S/A, causando apenas inconveniências para a devida prestação dos serviços pelo BANPARÁ S/A.

10.2.4. Baixa (Severidade 4): quando se verifica como necessária a prestação de informações, aperfeiçoamentos ou esclarecimentos sobre documentação ou

funcionalidades de programas, porém sem prejudicar diretamente a operação dos programas ou sistemas do BANPARÁ S/A.

10.3. Os chamados técnicos serão categorizados em níveis de severidade, conforme a seguir:

10.3.1. Nível 1: Crítica (Severidade 1) Licença inoperante ou com ocorrência de mau funcionamento;

10.3.2. Nível 2: Severa (Severidade 2) Licença operante com ocorrência de alarmes; consultas gerais sobre administração, configuração, otimização, troubleshooting ou utilização.

10.3.3. Nível 3: Moderada (Severidade 3) Licenças foram adquiridas e não disponibilizadas para uso em prazo estabelecido em contrato.

10.3.4. Nível 4: Baixa (Severidade 4) Existe a possibilidade do usuário/cliente continuar utilizando o software. Envio de informações ao Banpará sobre as licenças adquiridas de forma incompleta.

10.4. Os chamados técnicos deverão ser atendidos nos seguintes prazos:

10.4.1. Nível 1: Até 2h (duas horas) comerciais para o início do atendimento;

10.4.2. Nível 2: Até 6h (seis horas) comerciais para o início do atendimento;

10.4.3. Nível 3: Até 8h (oito horas) comerciais para o início do atendimento;

10.4.4. Nível 4: Até 12h (doze horas) comerciais para o início do atendimento.

10.5. O atendimento de um chamado técnico será considerado solucionado conforme os seguintes critérios:

10.5.1. Nível 1: A Licença estiver ativa, sem ocorrência de mau funcionamento;

10.5.2. Nível 2: A Licença estiver ativa, sem ocorrência de alarmes e as consultas realizadas tenham sido respondidas.

10.5.3. Nível 3: A Licença estiver entregue e habilitada, em pleno funcionamento para o usuário.

10.5.4. Nível 4: Envio de informações ao Banpará sobre as licenças adquiridas de forma completa.

10.6. O nível de severidade será atribuído pelo Banco do Estado do Pará S.A. no momento da abertura do chamado.

10.7. No atendimento dos chamados, para efeitos de apuração do tempo gasto pela contratada para a Disponibilização da Solução, serão desconsiderados os períodos em que o Banco do Estado do Pará S.A. estiver responsável por executar ações necessárias para a análise e solução da ocorrência.

10.8. No caso de descumprimento dos prazos ora informados, serão aplicadas as penalidades a seguir:

Severidade	Sanção
1 – Crítica	Glosa de 2% sobre o valor das licenças indisponíveis, mais 0,1 % por hora excedente, limitando-se a 10%.
2 – Severa	Glosa de 1,5% sobre o valor das licenças indisponíveis, mais 0,1 % por hora excedente, limitando-se a 5%.

3 – Moderada	Glosa de 1% sobre o valor das licenças indisponíveis, mais 0,1 % por hora excedente, limitando-se a 3%.
4 - Baixa	Glosa de 0,5% sobre o valor das licenças indisponíveis, mais 0,1 % por hora excedente, limitando-se a 3%.

11. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

11.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.1.1. O licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, cujos fornecimentos sejam pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do Termo de Referência.

11.1.2. O Atestado de capacidade técnica ou declaração, expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, deverá ser emitido em papel timbrado e com identificação do emitente, em original ou cópia autenticada, contendo nome, CNPJ/CPF, endereço e telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual o Banpará possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso.

11.1.3. O Licitante deve comprovar ter fornecido o objeto ou similar, demandado nessa licitação com quantitativo de 50% (cinquenta por cento) do item a ser adquirido neste processo licitatório.

11.1.4. O licitante deverá apresentar a comprovação de revenda autorizada com especialização em Governo emitida pelo fabricante do software.

11.2. DOCUMENTO TÉCNICO

11.2.1. Declaração ADOBE de que o Licitante é um fornecedor autorizado pela ADOBE a comercializar licenças para órgãos governamentais.

11.2.2. A declaração de autorização emitida pelo fabricante permite verificar que o licitante possui habilitação para atuar no mercado governamental, estando apto a intermediar processos de aquisição, renovação, transferência e gerenciamento das licenças, observando as políticas comerciais e técnicas estabelecidas pela ADOBE para órgãos públicos.

11.3. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

11.3.1. As empresas credenciadas deverão observar os critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo Banco, nos termos do art. 28, do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, através da Declaração constante no ADENDO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE deste TR, que deverá ser apresentado juntamente com os documentos de habilitação.

11.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:

11.4.1. Na habilitação econômico-financeira, a Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

11.4.1.1. **Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, somente será aceita com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.**

- a) Agente econômico em recuperação judicial ou extrajudicial pode participar de licitação, desde que atenda às condições para comprovação da capacidade econômica e financeira previstas no edital.

11.4.2. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei:

- a) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço Patrimonial em diário oficial ou jornal de grande circulação da sede da empresa Licitante;
- b) Para as Sociedades Limitadas e demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do livro diário, onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados na Junta Comercial; OU no caso de empresas com obrigatoriedade por lei de Registro de suas demonstrações em outros órgãos, deverá apresentar tais demonstrações registradas em tais órgãos.
- c) Demonstrações Contábeis elaboradas via escrituração contábil digital, através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. **Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 2003/2021 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED na seguinte forma:**

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, nos termos do decreto 8.683/2016, desde que não haja indeferimento ou solicitação de providências;

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped;

III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

11.4.2.1. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua existência, bem como, balanço de abertura ou documento equivalente, devidamente assinado por contador e arquivado no órgão competente;

11.4.3. Índices de Liquidez Corrente (LC), de Liquidez Geral (LG) e de Solvência Geral (SG) > 1.0 (superiores a 1.0).

- a) Os índices descritos no subitem acima, deverão ser apurados com base no Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social e apresentados de acordo com as seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE

LC = -----

PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

LG = -----

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**ATIVO TOTAL**

SG = -----

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

- b) As empresas que apresentarem quaisquer dos índices calculados na alínea anterior ≤ 1 (menor ou igual a 1.0) deverão comprovar Capital Social ou Patrimônio Líquido de valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor cotado na sessão.
- c) As microempresas ou empresas de pequeno porte devem atender a todas as exigências para comprovação da capacidade econômica e financeira previstas no edital.
- d) Nos casos de consórcios, cada um dos consorciados devem apresentar a integralidade dos documentos sobre as condições econômicas e financeiras exigidos no edital.

11.5. VISITA TÉCNICA:

11.5.1. Não será exigida a visita técnica para a presente contratação.

12. DAS AMOSTRAS OU PROVA DE CONCEITO:

12.1. Por se tratar de licenças de software padrão disponíveis em mercado, não será necessária solicitação de amostras do objeto licitado neste certame.

12.2. Não será exigida a aplicação de prova de conceito para a presente contratação.

13. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

13.1. A Licitante vencedora será convocada pela CONTRATANTE para assinar o Contrato, tendo o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para comparecer à Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas cabíveis.

13.2. Deverá apresentar os documentos comprobatórios de declarações que foram exigidas dos licitantes na qualificação técnica (fase de habilitação), bem como demais exigências legais.

13.3. A recusa injustificada da Licitante em assinar o CONTRATO no prazo acima estabelecido caracteriza descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às sanções legalmente cabíveis.

13.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.5. O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.6. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta online ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3º, §

1º, da IN SLTI/MPOG nº 02, de 11/10/2010, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

13.7. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o adjudicatário deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência, Edital e Anexos.

13.8. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro Licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais

14. DA GARANTIA

14.1. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data da assinatura do instrumento de contrato, comprovante de prestação de garantia de execução correspondente a 5% do valor do contrato, cabendo-lhe optar entre as modalidades caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.

14.1.2. Os prazos das garantias contratuais apresentadas pela contratada (seguro, fiança ou caução) deverão ser ampliados até que sejam cumpridas as obrigações que ensejam a liberação das garantias. Assim sendo, caso os serviços a serem prestados se estendam além do previsto, deverá a CONTRATADA, em até cinco dias antes do término do prazo da garantia, apresentar nova garantia com prazo de expiração compatível com o novo prazo provável de término do serviço.

14.1.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deve assegurar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e multas moratórias e compensatórias aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;

14.1.4. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

14.1.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a:

14.1.5.1. Promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas obrigações, aplicando, se for o caso, a hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso VI do Artigo 29 da Lei n. 13.303/2016; ou

14.1.5.2. Reter o valor da garantia dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA até que a garantia seja apresentada.

14.1.6. No caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, após o exercício de ampla defesa e contraditório por parte desta, o valor da garantia reverterá em favor do CONTRATANTE a fim de sanar prejuízos apurados, sem prejuízo da cobrança de indenização por perdas e danos porventura causados ao CONTRATANTE.

14.1.7. Em caso de reajuste, o valor da garantia de execução deverá ser revisto para se adequar à nova realidade do contrato.

14.1.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de vigência do contrato, respeitadas as liberações previstas neste documento.

14.1.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;
- d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honrada pela CONTRATADA.

14.1.10. Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

14.1.11. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) caso fortuito ou força maior;
- b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
- c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;
- d) atos ilícitos dolosos praticados por empregados da Administração.

14.1.12. Cabe ao próprio CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo CONTRATANTE.

14.1.13. Será considerada extinta a garantia:

- a) Com a devolução da apólice, carta de fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- b) No término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.
- c) A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.2. DA GARANTIA DO OBJETO

14.2.1. A CONTRATADA deverá prestar ampla garantia contratual a todos os produtos entregues e serviços prestados, em todo o ambiente de execução, durante toda a vigência contratual, contados do recebimento definitivo pelo CONTRATANTE do produto ou serviço, corrigindo qualquer vício ou problema encontrado, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

14.2.2. Será considerado vício do produto ou serviço, entre outras situações estabelecidas em lei, o não atendimento dos requisitos tratados nos anexos do Edital (requisitos de documentação, requisitos funcionais, requisitos tecnológicos e arquiteturas, requisitos de segurança, requisitos de usabilidade, requisitos de tratamento da OS, requisitos referentes ao tempo de resposta da aplicação), dos requisitos especificamente considerados na abertura da OS e dos níveis de serviço estabelecidos.

14.2.3. Os prazos e condições de garantia devem ser especificados na proposta apresentada, com período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da emissão do Termo de Recebimento Parcial de que trata o item DO RECEBIMENTO.

14.2.4. A garantia deverá cobrir qualquer defeito de projeto, defeito na mídia de distribuição, nos manuais, desempenho e de instalação do software, serviço de suporte técnico defeituoso, quando em condições normais de uso, e de manutenção durante o prazo de referenciado.

15. DA ENTREGA

15.1. Deverá ser entregue Código de Ativação das licenças obtidas, para download dos softwares correspondentes no portal do fabricante ou desenvolvedor, em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

15.2. O código de ativação deverá ser entregue através de e-mail para responsável do NUMAC - Núcleo de Marketing e Comunicação Institucional, indicado pelo BANPARÁ, efetivando a data de entrega respeitando-se o horário de funcionamento, em dias úteis das 8h até às 18h.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. No contexto deste Termo de Referência, define-se “recebimento provisório” conforme estabelece o item 1, alínea “a”, do Artigo 88 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, ou seja, recebimento provisório é aquele que o CONTRATANTE realiza “no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja necessário, para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida ao Banpará, sem representar qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o adimplemento das obrigações pelo contratado”;

16.2. No contexto deste Termo de Referência, define-se “recebimento parcial” conforme estabelece o item 1, alínea “b”, do Artigo 88 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, ou seja, recebimento parcial é aquele “relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela”;

16.3. No contexto deste Termo de Referência, define-se “recebimento definitivo” conforme estabelece o item 1, alínea “c”, do Artigo 88 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, ou seja, recebimento definitivo é aquele “relativo à integralidade do contrato, representando aceitação da integralidade do contrato e liberação do contratado tocante a vícios aparentes”;

a) Conforme prevê o item 2, alínea “a”, do Artigo 88 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, o Recebimento Provisório deverá ocorrer, a contar da comunicação por parte da CONTRATADA direcionada ao agente de fiscalização designado pelo CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis;

b) Conforme prevê o item 2, alínea “b”, do Artigo 88 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, o Recebimento Parcial deverá ocorrer, a contar da comunicação por parte da CONTRATADA direcionada ao agente de fiscalização designado pelo CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis;

c) Conforme prevê o item 2, alínea “c”, do Artigo 88 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, o Recebimento Definitivo deverá ocorrer, a contar da comunicação por parte da CONTRATADA direcionada ao agente de fiscalização designado pelo CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis;

16.4. A Nota Fiscal/Fatura somente poderá ser emitida após recebimento do Termo de Recebimento Parcial ou após o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo, conforme for o caso, e o prazo para o CONTRATANTE realizar o pagamento será conforme estabelecido no instrumento de Contrato, não podendo tal prazo ser superior a 30 (trinta) dias úteis (a contar da data da emissão da Nota Fiscal/Fatura), conforme determina o item 2 do Artigo 89 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará;

16.5. Deverão ser respeitados o fluxo e as condições descritas nos demais itens deste Tópico, sem prejuízo das demais determinações contratuais.

16.6. PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA RECEBIMENTO DAS LICENÇAS

16.6.1. Cada licença obtida, assim como sua atualização, deverá estar disponível para download na conta registrada em nome do BANPARÁ, após a ativação do código das mesmas no portal online do fabricante ou desenvolvedor.

16.6.2. Após o sucesso do download das licenças, o BANPARÁ terá um período de até 5 (cinco) dias úteis para análise, quando, então, verificará se as licenças obtidas atendem completamente todos os quesitos e condições exigidas no edital com a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

16.6.3. Após o prazo do item anterior, e satisfeitas todas as condições de análise, o BANPARÁ, representado pelo NUMAC - Núcleo de Marketing e Comunicação emitirá o Termo de Recebimento Parcial do produto, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

16.6.4. Caso alguma licença não corresponda ao exigido no Edital, ao ofertado na proposta, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo BANPARÁ, a sua correção, interrompendo-se, nesse período, o prazo de emissão do “Termo de Recebimento Parcial”.

16.6.5. As versões dos softwares Adobe Creative Cloud Pro Plus for Teams e Acrobat Pro devem ser as últimas disponíveis no mercado na data de download do produto, atualizadas conforme disponibilidade de versão atualizada pela fabricante.

16.6.6. Deverá ser disponibilizada página no portal online do fabricante ou desenvolvedor, que permita o acesso e download de manuais completos e originais com instruções de instalação, uso do produto e todas as suas funcionalidades em português (Brasil).

16.6.7. Garantir que os arquivos de distribuição dos programas estejam livres de defeitos, sob o uso normal e de qualquer rotina maliciosa (vírus, scripts, etc.).

16.6.8. Garantir que cada versão dos softwares funcionará substancialmente de acordo com a documentação para usuários, por todo o período de utilização da referida versão, em algum computador da CONTRATANTE, obrigando-se a ressarcir

inteiramente ao BANPARÁ de eventuais danos causados pela utilização do software, em função de erros ou bugs existentes no mesmo.

16.6.9. Autorizar e assegurar ao BANPARÁ o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não estejam de acordo com as especificações constantes da proposta da empresa contratada.

16.6.10. Caso as condições de licenciamento do produto sejam alteradas pelo fabricante ou desenvolvedor, as funcionalidades dos softwares deste termo de referência e os quantitativos definidos não deverão ser prejudicados.

16.6.11. Caso a alteração na forma de licenciamento implique em perdas qualitativas e/ou quantitativas, licenças complementares deverão ser fornecidas ao BANPARÁ sem custo adicional.

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

17.1. Para o fiel cumprimento das obrigações, será lavrado instrumento de Contrato a ser celebrado entre as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável até o limite da lei, conforme reza o artigo 71 Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

17.2. Os valores contratados serão reajustados anualmente, a contar da data da assinatura do contrato, no prazo da lei, segundo a variação acumulada do INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro, na falta deste, que estiver estabelecido na legislação à época de cada reajuste.

18. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

18.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1.1. Adicionalmente às responsabilidades estabelecidas nos demais tópicos constantes deste Termo de Referência, incumbe ao CONTRATANTE observar os seguintes requisitos:

18.1.2. Cumprir os prazos e obrigações financeiras estabelecidas no Edital, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências por parte da CONTRATADA.

18.1.3. Convocar a CONTRATADA a participar das reuniões.

18.1.4. Designar gestor que efetuará sua representação perante a CONTRATADA para determinação, avaliação, acompanhamento e aprovação dos serviços por ela realizados.

18.1.5. Colocar à disposição da CONTRATADA, os equipamentos mínimos e documentação necessários para a realização das atividades, quando estas forem executadas nas instalações do CONTRATANTE.

18.1.6. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, no que diz respeito ao contrato.

18.1.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

18.1.8. Apresentar à CONTRATADA processos de trabalho, políticas e normas internas necessários para a adequada execução do objeto da contratação.

18.1.9. Acompanhar as atividades de implantação, de forma a reter informações críticas para a continuidade do sistema implantado.

18.1.10. Gerenciar e fiscalizar a execução do contrato, de forma a garantir o fiel cumprimento de suas cláusulas.

18.1.11. Fornecer a infraestrutura necessária de TI e o sob sua responsabilidade para a adequada execução do contrato.

18.1.12. Recusar recebimento de qualquer bem ou serviço que estiver em desacordo com as condições e as especificações estabelecidas no contrato, chamado técnico e na OS de solicitação.

18.1.13. Emitir termos circunstanciados de recebimento provisório, de recebimento parcial, de recebimento definitivo ou de recusa de serviços relacionados ao objeto contratado.

18.1.14. Aplicar à CONTRATADA, se necessário, as sanções administrativas e contratuais cabíveis, garantida ampla defesa e contraditório.

18.1.15. Manter o histórico de gerenciamento do contrato nos autos do processo de fiscalização, contendo registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem cronológica.

18.1.16. Liberar as garantias prestadas pela CONTRATADA nos tempos contratualmente previstos.

18.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.2.1. Adicionalmente às responsabilidades estabelecidas nos demais tópicos constantes deste documento, incumbe à contratada observar os seguintes requisitos:

18.2.2. Cumprir os prazos e obrigações estabelecidas no Edital.

18.2.3. Nomear coordenador/preposto do contrato para representá-la durante o período de vigência contratual.

18.2.4. Prestar os serviços no prazo, quantidade e especificações solicitadas conforme as características descritas na sua proposta e no edital.

18.2.5. Observar as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE no que se refere à segurança (Política de Segurança) e sigilo dos dados manuseados, bem como no que é pertinente à documentação, sobre os quais se obriga a dar ciência a seus funcionários que tiverem acesso às dependências do CONTRATANTE, e aos que possuírem acesso remoto, caso haja necessidade.

18.2.6. Observar todas as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE, os quais poderão ser atualizados a qualquer momento pelo CONTRATANTE.

18.2.7. Colocar nos prazos contratados os profissionais à disposição do CONTRATANTE para execução dos serviços.

18.2.8. Disponibilizar ao contratante e manter atualizada a relação nominal dos profissionais que atuarão no projeto em contato direto com o CONTRATANTE, incluindo CPF, perfil profissional, papel no projeto, acompanhada dos respectivos comprovantes de qualificação técnica.

18.2.9. Manter os profissionais devidamente identificados por meio de crachá, quando em trabalho nas dependências do CONTRATANTE.

18.2.10. Dar conhecimento a todos os profissionais que venham a prestar serviços relacionados ao objeto contratado, os processos de trabalho, políticas e normas internas do CONTRATANTE, bem como zelar pela observância de tais instrumentos.

18.2.11. Cuidar para que o Coordenador do Contrato mantenha permanente contato com a unidade responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas à execução dos serviços pelos profissionais, e comande, coordene e controle a execução dos serviços contratados.

18.2.12. Informar imediatamente ao CONTRATANTE a ocorrência de transferência, remanejamento, promoção ou demissão de profissional sob sua responsabilidade, para providências de revisão, modificação ou revogação de privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos do CONTRATANTE.

18.2.13. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributos e contribuições sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los nas épocas próprias, haja vista que os seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

18.2.14. Assumir a responsabilidade, sem qualquer espécie de solidariedade por parte do CONTRATANTE, por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus profissionais durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.

18.2.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.2.16. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços de acordo com os níveis de serviço estabelecidos no contrato.

18.2.17. Responsabilizar-se por eventuais prejuízos provocados por ineficiência, negligência, erros ou irregularidades cometidas na execução dos serviços objeto deste contrato, bem como, nas instalações e demais bens de propriedade do CONTRATANTE.

18.2.18. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, serviços efetuados nos quais se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

18.2.19. É vedada a subcontratação para a execução dos serviços objeto desta contratação.

18.2.20. É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE.

18.2.21. Observar os prazos apresentados no cronograma de execução do serviço, bem como o prazo de entrega deste.

18.2.22. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços.

18.2.23. A homologação da solução será vinculada à entrega dos Manuais Técnicos escritos na Língua Portuguesa.

18.2.24. Manter sempre atualizados os manuais técnicos, de usuário e de produção, quando o sistema, objeto deste contrato, sofrer alguma alteração.

18.2.25. Manter durante o curso do contrato e após o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda informação de qualquer natureza referente às atividades do CONTRATANTE, das quais venha a ter conhecimento ou às quais venha a ter acesso por força do cumprimento do contrato, não podendo sob qualquer

pretexto, utilizá-las para si, invocar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se em caso de descumprimento da obrigação assumida por eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais, nos termos da Lei 4.595 de 31/12/1964 e demais leis, permitindo, ainda, que o CONTRATANTE, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso.

18.2.26. Colaborar com o CONTRATANTE no desenvolvimento de qualquer procedimento de auditoria que este decida realizar na área de tecnologia, permitindo que auditores, sejam eles internos ou externos, a área de segurança de TI ou outros prepostos designados pelo CONTRATANTE tenham amplo acesso a dados, informações, equipamentos, instalações, profissionais e documentos que julguem necessários à conclusão de seu trabalho.

18.2.27. Colaborar com o CONTRATANTE, quando solicitado, com informações de sua responsabilidade, necessárias para a execução de tarefas vinculadas a projetos em cujas características relacionadas à integração entre sistemas exijam conhecimento de mais de uma empresa prestadora de serviços de TI;

18.2.28. Caso seja detectado qualquer problema na homologação do objeto do contrato, em qualquer uma das funcionalidades, a CONTRATADA deverá efetuar as devidas correções, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

18.2.29. A homologação da solução e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Ordem de Serviço ocorrerá após a conclusão e aceitação de todos os testes do serviço pelo CONTRATANTE.

18.2.30. Responsabilizar-se, dentro dos limites do vínculo empregatício, pelos empregados que colocar à disposição do CONTRATANTE, observadas as legislações trabalhistas e a Lei Previdenciária Social.

18.2.31. Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo com autorização prévia e por escrito do CONTRATANTE.

18.2.32. Manter a guarda dos equipamentos e demais bens de propriedade do CONTRATANTE, quando utilizados, permitindo que este, a qualquer tempo, fiscalize o seu uso.

18.2.33. Garantir a segurança e qualidade do software em suas características operacionais, de manutenção e adaptabilidade a novos ambientes e assegurar que o software produzido seja eficiente quanto ao desempenho e consumo de hardware.

18.2.34. Informar ao CONTRATANTE, no ato da apresentação da proposta ou em um prazo não superior a 24 horas, contadas a partir de quando o CONTRATANTE solicitar que sejam executadas nas suas instalações, os equipamentos mínimos e documentação necessários para a realização das atividades, inclusive para execução de testes integrados e/ou homologação.

18.2.35. Providenciar as próprias licenças de software necessárias para execução dos serviços, tais como licenças de ferramentas de desenvolvimento e outras. O CONTRATANTE poderá solicitar comprovação dos registros de licenciamento.

18.2.36. Atualizar as versões de documentos, de códigos-fontes e demais artefatos produzidos a cada alteração nos sistemas objeto deste termo de referência, fazendo uso da ferramenta de controle de versão disponibilizada pelo CONTRATANTE.

18.2.37. Providenciar, às suas custas, link de comunicação para acesso aos recursos computacionais necessários à execução dos serviços contratados, quando não fornecido pelo CONTRATANTE.

18.2.38. Manter em suas dependências e às suas custas, ambiente computacional adequado à execução dos serviços contratados;

18.2.39. Executar os serviços objeto da presente contratação, observando as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e os requisitos estabelecidos para gestão do ciclo de vida da Solução.

18.2.40. Assegurar a transferência de todas as obrigações contratuais ao sucessor, em caso de venda, fusão, cisão, incorporação por novos controladores ou associação da contratada com outrem.

18.2.41. Substituir, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, profissional cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios às normas de disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público, haja vista o CONTRATANTE estar indiretamente ligado ao Estado; ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.

18.2.42. Adotar as providências necessárias para exclusão do CONTRATANTE da lide na hipótese de haver ação judicial envolvendo terceiros, cujo objeto refira-se a serviço prestado ou bem fornecido ao CONTRATANTE. Não obtendo êxito na exclusão, e, se houver condenação, reembolsar ao CONTRATANTE, no prazo de dez dias úteis, a contar da data do efetivo pagamento, as importâncias que tenha sido o CONTRATANTE obrigado a pagar.

18.2.43. Permitir o acompanhamento, pelo CONTRATANTE, de todas as atividades realizadas no escopo do serviço de implantação, de forma a absorver informações críticas de negócio e possibilitar a condução, de forma emergencial, dos serviços de sustentação da Solução.

18.2.44. É vedada a contratação, pela CONTRATADA, para atuar no âmbito do presente contrato, de empregado ativo no quadro do contratante.

18.2.45. Observar e adequar o sistema objeto deste documento às evoluções tecnológicas realizadas pelo CONTRATANTE ou CONTRATADA nos sistemas operativos que abrigam as soluções, sem ônus algum ao CONTRATANTE.

19. DA MATRIZ DE RISCO

Riscos	Definição	Alocação	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Atraso ou não entrega do objeto/serviço contratado (Escopo, Prazo e Qualidade)	Atraso, entrega parcial, ou entrega de solução com qualidade abaixo do especificado no Termo de Referência (TR), afetando o cronograma ou a qualidade final do projeto.	Contratada	Alto	Média	Previsão de glosas/penalidades financeiras proporcionais ao atraso e ao dano. Gestão e fiscalização contratual rigorosa com indicadores de desempenho (SLAs) claros.
Desconformidade de regulatória (Compliance)	O não cumprimento pela Contratada de leis, regulamentos (ex:	Compartilhada	Crítico	Média	Homologação / Due Diligence do fornecedor. Exigência contratual de Programa de Compliance, certificações e

	LGPD, leis específicas do setor, normativos internos), que pode gerar riscos legais, multas e danos à reputação da Contratante.				Declaração de Conformidade Legal e de TI.
Descumprimento das obrigações contratuais gerais	Não execução de quaisquer obrigações estabelecidas em contrato, para além do escopo principal (ex: obrigações trabalhistas, fiscais, ou operacionais).	Contratada	Médio	Média	Aplicação das sanções contratuais (advertência, multa, impedimento). Exigência de garantias de execução contratual.
Surgimento de novos requisitos legais não previstos	Alterações legislativas ou regulatórias (eventos supervenientes) que introduzam novas obrigações para a solução de TI, não previstas no contrato original, impactando o equilíbrio econômico-financeiro.	Compartilhada	Médio	Remota	Cláusula contratual de alocação de riscos para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Previsão de Termo Aditivo (TA) para cobrir custos de adequação, se a responsabilidade for da Contratante ou compartilhada.
Descontinuidade do Produto/Serviço	O fabricante/fornecedor da solução de TI (software, hardware) descontinua o suporte, venda ou atualização, forçando a Contratante a buscar uma alternativa com urgência.	Contratada	Alto	Remota	Exigência contratual de substituição imediata por produto de qualidade e funcionalidade igual ou superior, sem ônus para a Contratante. Previsão de fundo de garantia para casos de falência/descontinuação.
Risco de Inadequação da Solução de TI aos Requisitos de Negócio	A solução entregue, apesar de formalmente em conformidade, não atende às necessidades reais do negócio da Contratante, comprometendo o valor do investimento.	Contratante	Alto	Média	Planejamento da Contratação (Fase Preparatória) robusto com Estudos Técnicos Preliminares (ETP) detalhados e Gestão de Requisitos (requisitos de negócio, técnicos, funcionais). Equipe de Planejamento multidisciplinar com segregação de funções.
Risco de Dependência	Dificuldade ou custo excessivo de migrar a solução	Contratante	Alto	Remota	Exigência de portabilidade e interoperabilidade. Previsão de Propriedade Intelectual

(Vendor Lock-in)	de TI para outro fornecedor ou tecnologia ao término do contrato, devido a formatos proprietários, falta de documentação, ou controle do código/dados pela Contratada.				dos desenvolvimentos customizados. Cláusula de transferência de conhecimento detalhada (knowledge transfer).
Risco de Superpreço ou Inexequibilidade do Preço	Contratação com preço acima do mercado (superpreço) ou, inversamente, proposta com valor irrealizável (inexequível) que compromete a qualidade da entrega.	Contratante	Médio	Alta	Pesquisa e análise de preços detalhada. Uso de cálculo de preços máximos compatíveis com o mercado.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. SANÇÕES GERAIS

20.1.1. As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos dos licitantes e contratados:

- a) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame, salvo na hipótese de inversão de fases prevista;
- c) não manter a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
- d) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- e) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- f) apresentar documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- g) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- h) comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal;
- i) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

20.1.2. A sanção de suspensão, referida no inciso III do Artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, deve observar os seguintes parâmetros:

- a) se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses;
- b) caracterizada a má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e a pena mínima deve ser de 6 (seis) meses, mesmo aplicando as atenuantes previstas no item 4 deste Artigo.

20.1.3. As penas bases definidas no item anterior podem ser qualificadas nos seguintes casos:

- a) em 1/2 (um meio), se o apenado for reincidente;
- b) em 1/2 (um meio), se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para o BANPARÁ.

20.1.4. As penas bases definidas no item 2 deste tópico podem ser atenuadas nos seguintes casos:

- a) em 1/4 (um quarto), se o apenado não for reincidente;
- b) em 1/4 (um quarto), se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para o BANPARÁ;
- c) em 1/4 (um quarto), se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
- d) em 1/4 (um quarto), se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos do Artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

20.1.5. Na hipótese do item 4 deste tópico, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se o apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 4, a pena de suspensão pode ser substituída pela de advertência, prevista no inciso I do Artigo 83 da Lei n. 13.303/2016.

20.1.5.1. A multa, prevista no inciso II do Artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, obrigatoriamente estabelecida no instrumento de contrato ou em documento equivalente, deve observar as seguintes condições:

- a) pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora;
- b) observará o valor e a métrica, estipulados em contrato pela área demandante, não podendo ser superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;
- c) a multa moratória deve ser apurada por dia de atraso;
- d) se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o contrato pode ser rescindido, salvo decisão em contrário, devidamente motivada, da autoridade da área demandante;
- e) se a multa for aplicada em decorrência de inadimplemento parcial, o percentual deve ser apurado em razão do valor da obrigação inadimplida;
- f) o instrumento de contrato ou documento equivalente deve prever que, acaso a multa não cubra os prejuízos causados pelo contratado, que o BANPARÁ pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do Artigo 416 do Código Civil;
- g) a multa pode ser descontada da garantia, dos pagamentos devidos à contratada em razão do contrato em que houve a aplicação da multa ou de eventual outro contrato havido entre o BANPARÁ e a contratada, aplicando-se a compensação prevista nos Artigos 368 e seguintes do Código Civil.

20.1.6. O instrumento de contrato ou documento equivalente pode prever que os valores devidos a título de multa de mora estabelecida em razão de etapas ou fases de execução seja depositado em conta vinculada e que, acaso o cronograma geral do contrato seja recuperado nas etapas ou fases subsequentes, ocorra a elisão da multa.

20.2. ASSINATURA DO CONTRATO

20.2.1. O CONTRATANTE poderá aplicar multa de 5% sobre o valor mensal do contrato em razão de descumprimento total da obrigação assumida, como no caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

20.3. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES

20.3.1. Será aplicada multa equivalente a 1% sobre o valor mensal do contrato para cada uso indevido de informações referentes ao CONTRATANTE por parte da CONTRATADA. As informações citadas são aquelas referentes ao CONTRATANTE, acerca das quais a CONTRATADA tenha tomado conhecimento em função de suas atividades na execução do Contrato.

20.3.2. Uso indevido — seja pela CONTRATADA, como pessoa jurídica, seja pelos profissionais designados por esta para execução do Contrato — é todo aquele que envolve informações do CONTRATANTE e que não tenha sido por este expressamente autorizado.

20.4. INEXECUÇÃO PARCIAL E INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO

20.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto nos demais itens deste Documento, será aplicada multa equivalente a 10% sobre o valor mensal do contrato por inexecução parcial do objeto do Contrato.

20.4.2. Sem prejuízo de aplicação do disposto nos demais itens deste Documento, será aplicada multa equivalente a 20% sobre o valor mensal do contrato por inexecução total do objeto do Contrato.

20.4.3. A inexecução total do Contrato e, a critério do CONTRATANTE, a inexecução parcial, ambas nas condições previstas neste Termo de Referência, descumprimentos de condições contratuais, reiteradas aplicações de multas ou ainda sistemáticos descumprimentos dos Níveis Mínimos de Serviço, sem adoção tempestiva das medidas saneadoras solicitadas pelo CONTRATANTE, podem ensejar:

- a) Rescisão contratual;
- b) Sanção de Suspensão nos termos definidos na Lei nº 13.303/2016 e neste Termo de Referência.

20.5. DESCUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

20.5.1. Será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato em caso de descumprimento do disposto na Ordem de Serviço para Transição Contratual.

20.5.2. Será aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor mensal do contrato para cada evento que implicar em descumprimento das demais obrigações contratuais não elencadas neste Documento.

20.6. ATRASO NA ENTREGA DAS LICENÇAS

20.6.1. Além das penalidades citadas anteriormente, poderão ser aplicadas multas moratórias pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, nos seguintes percentuais:

20.6.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso na entrega das licenças de acordo com as especificações descritas neste termo de referência, até o limite de 30 (trinta) dias.

20.6.1.2. Caso a contratada não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital e neste Termo de Referência, aplicar-se-á multa 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia, limitada a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato

21. DO PAGAMENTO

21.1. Pelas licenças de uso a serem contratadas, o Banpará pagará, em parcela única, o valor total global pela aquisição das licenças e prestação dos serviços de suporte técnico durante o período da vigência do contrato.

21.2. O pagamento à contratada será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o ateste da nota fiscal, de acordo com as condições descritas no item DO RECEBIMENTO, e respeitando-se o prazo previsto no item seguinte.

21.3. Qualquer objeto de cobrança terá que ser previamente homologado e/ou conferido, assim, para que o respectivo pagamento se efetive, deverá a Nota Fiscal/Fatura ser apresentada ao Banco com antecedência mínima de 10 dias do vencimento, ficando o BANPARÁ isento de responsabilidade por atrasos no pagamento devido atrasos de apresentação da fatura ou documento necessário ao pagamento, por parte da contratada.

22. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

22.1. O gerenciamento e a fiscalização do Contrato visam acompanhar e garantir o adequado atendimento do Objeto contratado, além de outros aspectos contratualmente previstos, durante todo o período de execução contratual.

22.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de responsabilidades na execução do Contrato.

22.3. O Contrato será gerenciado e fiscalizado por equipe designada pelo CONTRATANTE, a qual será composta pelos papéis de gestores e de agentes de fiscalização, assim definidos:

a) Gestor do Contrato: papel desempenhado por empregado do CONTRATANTE com atribuições gerenciais, integrante das Áreas Demandantes, isto é, das áreas que detêm a necessidade da Solução Objeto, designado pela respectiva Autoridade Competente para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, abrangendo o encaminhamento de providências identificadas em razão da fiscalização da execução do Contrato, suas alterações, aplicação de sanções, rescisão contratual e outras medidas que importem disposição sobre o Contrato;

b) Agente de Fiscalização Técnica da Área Demandante: papel desempenhado por empregado do CONTRATANTE, integrante das Áreas Demandantes, isto é, das áreas que detêm a necessidade da Solução Objeto, designado pela respectiva Autoridade Competente para fiscalizar a execução do Contrato sob o ponto de vista funcional da Solução contratada, devendo se manifestar, dentre outras coisas, quanto aos requisitos funcionais e quanto à definição de regras de negócio, solicitando e homologando novas entregas ou mudanças nos processos de negócio relacionados à Solução Objeto, além de se reportar ao Gestor do Contrato quanto à qualidade e ao funcionamento da Solução, sempre sob a perspectiva de negócio;

c) Agente de Fiscalização Técnica da Área de TI: papel desempenhado por empregado representante da Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC) do CONTRATANTE, indicado pela Autoridade Competente dessa área para fiscalizar a execução do Contrato quanto aos aspectos pertinentes à área de Tecnologia da

Informação (TI), reportando-se ao Gestor do Contrato no que tange aos aspectos de TI pertinentes à entrega dos serviços, verificando, dentre outros aspectos, o cumprimento dos seus resultados e cronograma, a utilização das ferramentas, técnicas e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços contratados, devendo determinar a correção de falhas ou faltas por parte da CONTRATADA, bem como informar ao Gestor do Contrato sobre providências que importem disposição sobre o Contrato, com as respectivas justificativas;

d) Agente de Fiscalização Administrativa do Contrato: papel desempenhado por empregado representante da Área Demandante do CONTRATANTE, indicado pela Autoridade Competente da respectiva área para fiscalizar a execução do Contrato quanto às obrigações da CONTRATADA sob a perspectiva dos aspectos administrativos, especialmente nos contratos de terceirização e no tocante aos profissionais que põe à disposição do CONTRATANTE, de modo a exigir da CONTRATADA o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, com a apresentação dos documentos previstos no instrumento de contrato e que sejam pertinentes, nos termos da legislação e no Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, devendo determinar a correção de falhas ou faltas por parte da CONTRATADA, bem como informar ao Gestor do Contrato sobre providências que importem disposição sobre o Contrato, com as respectivas justificativas.

Os papéis citados, a critério do CONTRATANTE, não havendo impedimento legal e nem quanto ao Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará, poderão ser acumulados. Também a critério do CONTRATANTE, cada papel poderá ser desempenhado, simultaneamente, por mais de uma pessoa.

22.4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DEMANDANTE

22.4.1. O Gestor do Contrato é do **NUMAC**, e os Agentes de Fiscalização Técnica da Área Demandante serão indicados pelo **NUMAC**, o qual, dentro de suas competências, definiu os requisitos funcionais descritos neste Termo de Referência. As atribuições estão descritas no MNP de Gestão e Fiscalização de Contratos de Soluções de TIC.

22.5. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE TI

22.5.1. Os Agentes de Fiscalização da Área de TI serão designados pela **SUPRO/GESER**, a qual, dentro de sua competência, auxiliou na definição dos requisitos de Tecnologia da Informação descritos neste Termo de Referência. As atribuições estão descritas no MNP de Gestão e Fiscalização de Contratos de Soluções de TIC.

22.6. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

22.6.1. Os Agentes de Fiscalização Administrativa serão designados pelo **NUMAC**. As atribuições estão descritas no MNP de Gestão e Fiscalização de Contratos de Soluções de TIC.

ADENDO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

Ao BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BANPARÁ – 1º andar

Comércio, Belém/PA, CEP 66.010-000

Ref.: Pregão Eletrônico SRP nº/.....

Objeto:.....

Prezados senhores,

A, inscrita no CNPJ sob o nº, sediada(endereço completo)....., com o telefone para contato nº (.....)-..... e e-mail, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a),(cargo)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº, residente e domiciliado(a) no(endereço completo)....., tendo examinado as condições do edital e dos anexos que o integram, apresenta a proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propõe-se o Valor Total de R\$(.....), conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PRAZO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD PRO PLUS FOR TEAMS	9	24 MESES	R\$	R\$
02	LICENÇA ADOBE ACROBAT PRO	6	24 MESES	R\$	R\$
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$

2. O prazo de validade da proposta de preços é de **120 (cento e vinte) dias consecutivos**, contados da data da abertura da licitação.

3. Declaramos que o(s) bens SERÃO entregues estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes do Termo de Referência Anexo I do edital, bem como, nos seus demais anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.

4. Em relação às prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2016, o proponente:

() Enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou equivalente legal, nos termos previsto no Decreto nº 8.538/2015, conforme certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro em anexo. Ainda, que:



() É optante do Simples Nacional, submetendo-se à alíquota de%, apurada com base no faturamento acumulado dos últimos 12 (doze) meses.

() Não é optante do Simples Nacional.

5. Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

6. Até que a nota de empenho seja recebida, esta proposta constituirá um compromisso da empresa, observadas as condições do edital. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o BANPARÁ fica desobrigada de qualquer responsabilidade referente à presente proposta.

7. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no termo de referência e na nota de empenho. Devem ser utilizados, para quaisquer pagamentos, os dados bancários a seguir:

BANCO: 037

AGÊNCIA:

CONTA-CORRENTE:

IMPORTANTE: Caso não seja informado desde já, nos campos acima citados, a agência e conta aberta no Banco do Estado do Pará, em cumprimento ao art. 2º do Decreto Estadual n.º 877/2008 de 31/03/2008, **O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR A SEGUINTE DECLARAÇÃO:**

“NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR A REFERIDA ABERTURA DA CONTA NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.”

8. Por fim, declaramos estar de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência e contrato.

.....

(Local e Data)

.....

(Representante Legal)

ADENDO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

[Nome da Empresa], CNPJ nº _____ sediada [Endereço completo],
declara sob as penas da lei, que:

I. Não permite a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido.

II. Não emprega menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de Menor Aprendiz.

III. Não permite a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

IV. Respeita o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias.

V. Protege e preserva o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais e implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

VI. Desenvolve suas atividades em cumprimento à legislação ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária e social locais, bem como às Normas Regulamentadoras de saúde e segurança ocupacional e demais dispositivos legais relacionados proteção dos direitos humanos, abstendo-se de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes, sub-humanas ou degradantes de trabalho. Para o disposto desse artigo define-se:

a) “Condições ultrajantes”: condições que expõe o indivíduo de forma ofensiva, insultante, imoral ou que fere ou afronta os princípios ou interesses normais, de bom senso, do indivíduo.

b) “Condições sub-humanas”: tudo que está abaixo da condição humana como condição de degradação, condição de degradação abaixo dos limites do que pode ser considerado humano, situação abaixo da linha da pobreza. c) “Condições degradantes de trabalho”: condições que expõe o indivíduo à humilhação, degradação, privação de graus, títulos, dignidades, desonra, negação de direitos inerentes à cidadania ou que o condicione à situação de semelhante à escravidão.

VII. Atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), observando quanto ao descarte adequado e ecologicamente correto.

VIII. Apresenta conformidade com a legislação e regulamentos que disciplinam sobre a prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, bem como com a legislação anticorrupção vigente.

IX. Não sofreu sanções que implicam na restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, não constar registro da empresa e/ou sócios e representantes no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastro de Entidades



Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) atendendo às diretrizes anticorrupção.

X. Adota práticas e métodos voltados para a preservação da confidencialidade e integridade, atentando à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei 13.709/2018.

O Banpará poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, material ou equipamento, bem como rescindir imediatamente o contrato, sem qualquer custo, ônus ou penalidade, garantida a prévia defesa, caso se comprove que a contratada, subcontratados ou fornecedores utilizam-se de trabalho em desconformidade com as condições referidas nas cláusulas supracitadas.

Local e Data

Nome e Identidade do declarante

ADENDO III – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Pelo presente termo de confidencialidade, zelo e responsabilidade, considerando que os bens de informação a mim disponibilizados por força de contrato celebrado com o BANPARÁ são de propriedade deste e devem ser utilizados com o único e exclusivo objetivo de permitir a adequada prestação dos serviços contratados e, ciente dos cuidados necessários à preservação e proteção de todos os bens de informação da Instituição, inclusive em relação ao dever de sigilo, comprometo-me a:

I – Seguir as diretrizes da política de segurança, continuidade e proteção dos bens de informação do BANPARÁ, sob pena de responsabilização penal ou civil cabíveis;

II – Seguir os Manuais de Normas e Procedimentos da área de Gestão de Riscos Operacionais, Manual de Boas Práticas de Segurança da Informação;

III - Utilizar os bens de informação disponibilizados por força de contrato celebrado com o BANPARÁ exclusivamente para fins da adequada prestação dos serviços contratados, estritamente em observância aos interesses do BANPARÁ;

IV - Respeitar a propriedade do BANPARÁ ou de terceiros, sobre os bens de informação disponibilizados, zelando pela integridade dos mesmos, não os corrompendo ou os divulgando a pessoas não autorizadas;

V – Manter, a qualquer tempo e sob as penas da Lei, total e absoluto sigilo sobre os bens de informação do BANPARÁ, utilizando-os exclusivamente para os fins de interesse deste, estritamente no desempenho das atividades inerentes a prestação dos serviços contratados, não os revelando ou divulgando a terceiros, em hipótese alguma, sem o prévio e expresso consentimento do BANPARÁ;

VI – Instalar e utilizar nos ambientes computacionais disponibilizados pelo BANPARÁ somente softwares desenvolvidos ou adquiridos pelo BANPARÁ;

VII – Permitir ao BANPARÁ a fiscalização, a qualquer tempo, de todos os dados manejados através dos meios fornecidos pelo BANPARÁ em razão da prestação de serviços contratados, pelo que autorizo o BANPARÁ a monitorar todos os dados manejados nos meios de propriedade do CONTRATANTE, não configurando o referido monitoramento qualquer quebra de sigilo ou invasão de privacidade;

VIII - Não utilizar o ambiente de internet disponibilizado pelo BANPARÁ para uso pessoal, ilícito, ilegal, imoral ou para quaisquer outros fins senão os de estrita prestação dos serviços contratados.

Declaro, ainda, para os devidos fins de direito, que me responsabilizo e obrigo a fazer com que quaisquer de meus agentes, empregados, consultores e demais colaboradores que vierem a ter acesso a quaisquer dados e informações confidenciais cumpram as obrigações constantes deste Termo.

Belém, ____ de _____ de 20XX.

[Nome]

[razão social da empresa contratada]

ADENDO IV – TERMO DE COMPROMISSO DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

Por este instrumento particular, a CONTRATADA compromete-se a cumprir integralmente as disposições da Políticas de Controles Internos e de Compliance do BANPARÁ, da qual tomou conhecimento neste ato por meio da leitura da cópia que lhe foi disponibilizada.

E, para fiel cumprimento desse compromisso, a CONTRATADA declara e garante que nem ela, diretamente ou por intermédio de qualquer subsidiária ou afiliada, e nenhum de seus diretores, empregados ou qualquer pessoa agindo em seu nome ou benefício, realizou ou realizará qualquer ato que possa consistir em violação às proibições descritas (i) na Lei nº 12.846/2013, doravante denominada “Lei Anticorrupção”, (ii) na Lei Contra Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977 dos Estados Unidos da América (*United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977*, 15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado), doravante denominada FCPA, (iii) e nas convenções e pactos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial a Convenção da OCDE sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a Convenção Interamericana contra a Corrupção – OEA, todas referidas como “Normas Anticorrupção”, incluindo pagamento, oferta, promessa ou autorização de pagamento de dinheiro, objeto de valor ou mesmo de valor insignificante mas que seja capaz de influenciar a tomada de decisão, direta ou indiretamente, a:

- a) qualquer empregado, oficial de governo ou representante de, ou qualquer pessoa agindo oficialmente para ou em nome de uma entidade de governo, uma de suas subdivisões políticas ou uma de suas jurisdições locais, um órgão, conselho, comissão, tribunal ou agência, seja civil ou militar, de qualquer dos indicados no item anterior, independente de sua constituição, uma associação, organização, empresa ou empreendimento controlado ou de propriedade de um governo, ou um partido político (os itens A a D doravante denominados conjuntamente autoridade governamental);
- b) oficial legislativo, administrativo ou judicial, independentemente de se tratar de cargo eletivo ou comissionado;
- c) oficial de, ou indivíduo que ocupe um cargo em, um partido político;
- d) candidato ou candidata a cargo político;
- e) um indivíduo que ocupe qualquer outro cargo oficial, cerimonial, comissionado ou herdado em um governo ou qualquer um de seus órgãos; ou
- f) um oficial ou empregado(a) de uma organização supranacional (por exemplo, Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, OCDE) (doravante denominado oficial de governo);
- g) ou a qualquer pessoa enquanto se saiba, ou se tenha motivos para crer que qualquer porção de tal troca é feita com o propósito de:
 - I. influenciar qualquer ato ou decisão de tal oficial de governo em seu ofício, incluindo deixar de realizar ato oficial, com o propósito de assistir o BANPARÁ ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou direcionar negócios a qualquer terceiro;
 - II. assegurar vantagem imprópria;

- III. induzir tal oficial de governo a usar de sua influência para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão de uma autoridade governamental com o propósito de assistir o BANPARÁ ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou direcionar negócios a qualquer terceiro; ou
- IV. fornecer um ganho ou benefício pessoal ilícito, seja financeiro ou de outro valor, a tal oficial de governo.

A CONTRATADA, inclusive seus diretores, empregados e todas as pessoas agindo em seu nome ou benefício, com relação a todas as questões afetando o BANPARÁ ou seus negócios, se obrigam a:

- a) permanecer em inteira conformidade com as Leis Anticorrupção, e qualquer legislação antissuborno, anticorrupção e de conflito de interesses aplicável, ou qualquer outra legislação, regra ou regulamento de propósito e efeito similares, abstendo-se de qualquer conduta que possa ser proibida a pessoas sujeitas às Leis Anticorrupção;
- b) tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses do BANPARÁ, o que inclui o dever de comunicar as relações de parentesco existentes entre os colaboradores da CONTRATADA e do BANPARÁ; e
- c) observar, no que for aplicável, o Código de Ética e de Condutas Institucionais do BANPARÁ, sobre o qual declara ter pleno conhecimento.

Entendendo que é papel de cada organização fomentar padrões éticos e de transparência em suas relações comerciais, o BANPARÁ incentiva a CONTRATADA, caso ainda não possua, a elaborar e implementar programa de integridade próprio, observando os critérios estabelecidos no Decreto nº 8.420/2015.

Caso a CONTRATADA ou qualquer de seus colaboradores venha a tomar conhecimento de atitudes ilícitas ou suspeitas, especialmente se referentes à violação das Leis Anticorrupção, deve informar prontamente ao BANPARÁ, por meio do Canal de Denúncias

Fica esclarecido que, para os fins do contrato, a CONTRATADA é responsável, perante o BANPARÁ e terceiros, pelos atos ou omissões de seus colaboradores.

Por fim, a CONTRATANTE declara estar ciente de que a fiel observância deste instrumento é fundamental para a condução das atividades inerentes ao contrato maneira ética e responsável constituindo falta grave, passível de imposição de penalidade, qualquer infração, no disposto deste instrumento.

.....
(Local e Data)

.....
ASSINATURA REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA

ADENDO VI – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**1 - Identificação do contrato**

Processo nº:

Contrato nº:

Vigência do Contrato:

Contratado:

Objeto:

2 – Identificação da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens

Número Ordem de Serviço ou Solicitação de Compra:

Data de emissão:

3 – Termo

Declaramos que a empresa [nome da contratada] entregou [solução contratada], apresentada abaixo, que serão avaliados quanto à sua aderência às especificações técnicas e contratuais para a emissão do Termo de Recebimento Parcial ou Definitivo ou devolução à contratada para correção e nova entrega, conforme artigo 88, item 1, alínea a do Regulamento de Licitações e Contratos.

Etapas/fases, bens ou serviços:

Data da entrega:

Belém, de de 20__

[nome]

Fiscal técnico do contrato

Ciente.

Em: de de 20__

Preposto: [nome]

Empresa: [nome]



Objetivo: o Termo de Recebimento Provisório é a declaração formal do Fiscal Técnico do contrato de que os serviços foram prestados ou bens foram entregues para posterior análise das conformidades de qualidade baseadas no Termo de Referência.

ADENDO VII – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL

1 - Identificação do contrato

Processo nº:

Contrato nº:

Vigência do Contrato:

Contratado:

Objeto:

2 – Identificação da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens

Número Ordem de Serviço ou Solicitação de Compra:

Data de emissão:

3 – Termo

Declaramos que a empresa [nome da contratada] entregou [solução contratada], apresentada abaixo, que foram avaliados quanto à sua aderência às especificações técnicas e contratuais para efeito de aceitação da execução da etapa ou parcela, conforme artigo 88, item 1, alínea b do Regulamento de Licitações e Contratos.

Etapa/fase, bem ou serviço:

Data da entrega:

Belém, de de 20__

[nome]

Fiscal técnico do contrato

Ciente.

Em: de de 20__

Preposto: [nome]

Empresa: [nome]



Objetivo: o Termo de Recebimento Parcial é a declaração formal do Fiscal Técnico do contrato de que os serviços foram prestados ou bens foram entregues e avaliados em conformidades de qualidade baseadas no contrato e seus anexos.

ADENDO VIII – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**1 - Identificação do contrato**

Processo nº:

Contrato nº:

Vigência do Contrato:

Contratado:

Objeto:

2 – Identificação da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens

Número Ordem de Serviço ou Solicitação de Compra:

Data de emissão:

3 – Termo

Declaramos que a empresa [nome da contratada] entregou [solução contratada], conforme definido no contrato supracitado, atendendo às exigências do Edital, conforme artigo 88, item 1, alínea c do Regulamento de Licitações e Contratos.

Etapas/fase, bem ou serviço:

Data da entrega:

Belém, de de 20__

[nome]

Fiscal técnico do contrato

Ciente.

Em: de de 20__

Preposto: [nome]

Empresa: [nome]

Objetivo: o Termo de Recebimento Definitivo é a declaração formal do fiscal do contrato de que os bens foram entregues e definitivamente verificados quanto à



qualidade e à quantidade, com a consequente aceitação, conforme critérios definidos no contrato e seus anexos.


João Bosco Jr.
Gerente de Projetos

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 03 Julho 2026, 11:42:39

Status: Assinado

Documento: TR LICENÇAS ADOBE - Alteração Nujur.1.Pdf

Número: 58464b0e-ead1-4d85-b931-0b598aa13db2

Data da criação: 03 Julho 2026, 11:40:50

Hash do documento original (SHA256): 23d1baba952dba350d268c96f03f05045ae49fa36a4597719430de2fd2a43e55



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora JOÃO BOSCO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR Data e hora da assinatura: 03/07/2026 11:42:38 Token: d54bfbf7-1c5c-4b0b-bacf-8e391636992b		Assinatura  João Bosco Gomes dos Santos Júnior Gerente de Projetos João Bosco Gomes dos Santos Júnior
Pontos de autenticação: Telefone: 5591988858475 E-mail: jbjunior@banparanet.com.br		

IP: 200.217.197.2
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 58464b0e-ead1-4d85-b931-0b598aa13db2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br